

关于第66882653号“东远”商标

不予注册复审决定书

商评字[2025]第0000114457号

申请人：青岛孔雀门食品有限公司

委托代理人：北京比恒知识产权代理有限公司

原异议人一：东远产业株式会社

原异议人二：株式会社东远企业

委托代理人：超凡知识产权服务股份有限公司北京分公司

申请人不服我局(2024)商标异字第0000022310号不予注册决定，于2024年04月23日向我局申请复审。我局予以受理，现已审理终结。

原异议人主要异议理由：原异议人一、二均隶属于韩国东远集团，主要经营金枪鱼罐头和韩国紫菜，旗下主要包括“东远”、“两班”等品牌，在水产品领域已具有较高知名度与影响力。原异议人一、二自2013年进入中国发展，在上海投资建设东远食品（上海）有限公司。被异议商标与原异议人一、二在先注册的第1060893号“東遠及图”商标、第1117644号“東遠”商标、第3248842号“東遠及图”商标（以下称引证商标一至三）构成类似商品上的近似商标，共存易造成相关公众对商品的来源产生混淆、误认。引证商标一至三经长期使用宣传已具有较高知名度与影响力，与原异议人之间形成对应关系，被异议商标的注册构成对原异议人引证商标一至三的复制、摹仿。被异议商标的注册侵犯了原异议人的在先字号权，同时构成对原异议人在先使用并具有一定知名度商标的恶意抢注。申请人作为食品加工行业经营者和参与者对原异议商标理应知晓，申请人及其关联企业多件注册商标构成对原异议人商标的抄袭、抢注，主观恶意明显，缺乏实际使用意图，构成不正当手段取得注册。被异议商标的注册易造成相关公众对商品的来源产生误认，易造成不良社会影响。综上，依据《商标法》第四条、第七条、第九条、第十条第一款第（七）项、第（八）项、第十三条、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款、《民法典》、《巴黎公约》、《反不正当竞争法》等相关规定，请求对被异议商标不予核准注册。

原异议人异议期间向我局提交了以下主要证据（光盘）：百度百科关于海产品的介绍；在先案例及裁定；百度百科及其他网站关于“东远”的介绍；原异议人官网介绍及翻译；部分宣传册及宣传视频；原异议人商标注册证据；“东远海苔”、“东远紫菜”等相关搜索结果；原异议人中国公司信息及介绍；原异议人中国公司销售证据、报关单；申请人及其关联企业信息、商标注册情况；其他证据。

不予注册决定认为，被异议商标“东远”指定使用商品为第29类“泡菜；干海带；干海苔”等。原异议人引证在先注册的第1060893号、第3248842号“东远及图”，第1117644号“东远”商标核定使用商品为第29类“人造蟹肉；金枪鱼；精制坚果仁”等。双方商标指定使用商品在原料、生产制作工艺等方面差异较大，不属于类似商品，故未构成类似商品上的近似商标，并存使用一般不易造成相关公众混淆误认。原异议人称其“东远”商标为相关公众所熟知，已构成驰名商标，被异议商标系对其商标抄袭、摹仿，应依据《商标法》第十三条之规定不予核准注册，但未提供充足证据，我局不予支持。原异议人主张被异议人恶意抢注其“东远”商标，但原异议人提供的在案证据尚不足以证明，在被异议商标申请前，“东远”作为其商标在“泡菜；干海带；干海苔”等相同或类似商品上已在先使用并具有一定影响，因此原异议人上述主张不成立。原异议人另主张被异议商标的申请注册违反了《商标法》第四条、第十条第一款第（七）（八）项等规定缺乏依据。但是，原异议人主张被异议商标的注册损害其在先字号权，并提供了“东远”品牌百度百科介绍、原异议人企业宣传册及宣传视频、东远食品（上海）有限公司的企业信用信息、食品销售记录、海关报关单据等证据。上述证据可以证明，在被异议商标申请注册前，“东远”作为原异议人字号已经在先使用并在海苔等相关食品上具有一定知名度。被异议人作为同行业的食品企业，将与原异议人“东远”字号完全相同的被异议商标申请注册在“泡菜；干海带；干海苔”等原异议人所从事的行业商品上，易导致相关公众对商品的来源产生混淆误认，进而损害原异议人的在先字号权。依据《商标法》第三十二条、第三十五条规定，我局决定：第66882653号“东远”商标不予注册。

申请人复审的主要理由：原异议人在异议程序中提交的光盘证据损坏，申请人无法查看其证据材料。原异议人字号并未在我国登记设立，也未在我国进行使用，不能证明其字号与原异议人之间在中国已形成对应关系，被异议商标的注册未侵犯原异议人在先字号权。申请人请求查看原异议人异议相关证据，然后充分发表意见，请求对被异议商标予以维持注册。

原异议人向我局提交了以下意见：“东远”争议为原异议人企业字号在海苔等商品上已具有一定知名度，被异议商标的注册损害了原异议人的在先字号权。原异议人对申请人的所有主张均不予认可，请求对被异议商标不予核准注册。

原异议人向我局提交了以下主要证据（光盘）：“东远”、“东远海苔”相关搜索结果；东远食品（上海）有限公司入境货物检验检疫证明；原异议人异议理由及证据等相关证据材料。

基于申请人复审理由，我局将原异议人异议光盘证据及复审意见书一并向申请人发送证据再交换通知书，针对上述证据材料，申请人发表以下质证意见：申请人认为东远食品（上海）有限公司与原异议人一、二之间不存在关联关系，1994年韩国（株式会社）东远HOMEFOOD在中国成立青岛东远食品有限公司，韩国（株式会社）东远HOMEFOOD与本案原异议人一、二无关，青岛东远食品有限公司申请注册的第6074343号“東遠及图”商标因期满未续展于2022年注销，故“东远”二字并不为一家企业独占。东远食品（上海）有限公司为进口商或者销售商，不具有在“海苔”相关商品上使用字号的可能性，且原异议人证据显示其对“东远”商标在金枪鱼商品上的使用，非“海苔”商品。申请人注册被异议商标的行为合法，未违反《商标法》相关规定，请求对被异议商标予以核准注册。

申请人向我局提交了以下主要证据（复印件）：东远食品（上海）有限公司企业信息；青岛东远食品有限公司企业信息；第6074343号“東遠及图”商标档案

经审理查明：

1、被异议商标由申请人于2022年8月29日提出注册申请，2022年12月13日我局初步审定公告在第29类“菜；干海带；干海苔；干紫菜片（干海苔）；烤海苔；食用干海带片；海带；紫菜；烤紫菜；咸菜”商品上，原异议人一、二在法定期限内向我局提出异议申请。

2、引证商标一至三均于2023年4月20日由株式会社东远企业DONGWON ENTERPRISE CO., LTD.（原异议人二）转让至东远产业株式会社DONGWON INDUSTRIES CO., LTD（原异议人一）所有，于被异议商标申请日之前提出注册申请并核准注册，分别核定使用在第29类“人造蟹肉；蘑菇罐头；金枪鱼”等商品上，均系在先有效注册商标。

3、原异议人证据显示，东远食品（上海）有限公司于2013年9月27日登记注册，股东为Dongwon F&B Co, Ltd。

以上事实由商标档案在案佐证。

我认为，《商标法》第七条确立的诚实信用原则为商标注册使用的原则性规定，《商标法》第九条为总则性条款，《反不正当竞争法》《民法典》《巴黎公约》等相关规定的立法精神在我国《商标法》具体规定中已有所体现，因此，我局将适用《商标法》的具体规定对本案进行评审。根据当事人的理由、事实和请求，本案审理如下：

一、被异议商标核定使用的泡菜等全部商品与引证商标一至三核定使用商品不属同一种或类似商品，被异议商标与引证商标一至三共存不致造成相关公众的混淆、误认，上述商标未构成《商标法》第三十条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标。

二、本案中，原异议人一、二并未就引证商标一至三在争议商标申请注册前其市场占有率、销售情况、知名度情况、纳税情况等方面充分举证，故其提交的证据尚不足以证明在争议商标申请日前引证商标一至三已为相关公众所熟知。因此，尚无充分理由足以认定争议商标的注册易导致消费者的产源误认，争议商标的注册未构成《商标法》第十三条所指之情形。

三、本案中，原异议人一、二提交的销售发票、报关单证据显示销售主体为东远食品（上海）有限公司，原异议人一、二未提交其与东远食品（上海）有限公司之间关联关系证明，原异议人一、二在案证据尚不足以证明其字号在与被异议商标核定使用的干海带等相同或类似商品上经使用已具有一定知名度，从而不能认定被异议商标的申请注册会造成消费者的混淆误认，损害原异议人一、二的权利。故被异议商标的注册未构成《商标法》第三十二条所指的损害他人在先权利（字号权）的情形。

四、原异议人一、二在案证据亦不足以证明其“东远”商标在被异议商标核定使用的干海带等商品上经使用

已成为具有一定影响的商标，故被异议商标的注册未违反《商标法》第三十二条 “不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标” 的规定。

五、被异议商标本身未构成《商标法》第十条第一款第（七）项所指的 “带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的” 情形。被异议商标不属于《商标法》第十条第一款第（八）项规定禁止注册和使用的具有不良影响的标志。《商标法》第四十四条第一款有关不当注册的实体规定主要适用于损害社会公共利益或者破坏社会公共秩序的情形，本案仅涉及特定主体的相对权益，亦不属于该规定调整范围。

同时，亦无充分证据表明被异议商标的注册违反了《商标法》第四条的规定。

双方当事人的其他理由缺乏事实及法律依据，我局均不予支持。

依照《中华人民共和国商标法》第三十五条第三款的规定，我局决定如下：

被异议商标予以核准注册。

依照《商标法》第三十五条的规定，原异议人如对本决定不服，可以依照《商标法》第四十四条、第四十五条的规定向我局请求宣告该注册商标无效。

合议组成员:任航
李重
贾玉竹
2025年04月21日